

BULLETTINO DELLE LEGGI

DEL

REGNO DI NAPOLI

Anno 1811.

Da luglio a tutto dicembre.

SECONDA EDIZIONE.



IN NAPOLI

NELLA FONDERIA REALE,

E STAMPERIA DELLA SEGRETERIA DI STATO.

1813.

Ar. 2894

partiene , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segr. di Stato , firm. PIGNATELLI.

(N.º 1134) *Decreto contenente un sistema pe' teatri e spettacoli.*

Napoli, 7 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visti i decreti de' 29 d' agosto 1807 e de' 18 e 22 d' ottobre 1808 ;

Visto il rapporto de' nostri Ministri dell' interno e della polizia generale ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue:

ART. I. Restano confermate al nostro Ministro dell' interno le attribuzioni contenute ne' decreti de' 29 d' agosto 1807 e de' 24 di dicembre 1808 relativamente a' teatri così fissi come provvissori o mobili . Le medesime attribuzioni sono estese a tutti gli spettacoli , feste e rappresentazioni di ogni sorta date nelle case o in altri luoghi di privata proprietà , quando l' accesso ne' medesimi si darà per mezzo di biglietti non indicanti le persone invitate. Questi spettacoli , feste e rappresentazioni dovranno essere anche approvate dal nostro Ministro di polizia.

2. Per

2. Per l'esercizio delle facoltà attribuite al nostro Ministro dell'interno sarà creata una Commissione de' teatri e spettacoli, e questa preseduta dal soprintendente. Le funzioni di essa si limiteranno alla sola capitale. Nelle provincie queste medesime attribuzioni saranno esercitate dagl' Intendenti o dagli altri funzionarj amministrativi, sotto la vigilanza però degl' Intendenti medesimi.

La Commissione sarà composta di quattro membri e due supplenti, tutti nominati da Noi sulla proposta che ce ne farà il nostro Ministro dell'interno.

3. Le costruzioni de' teatri permanenti debbono essere autorizzate da Noi, conformemente al decreto de' 29 d'agosto 1807: ed allorchè le permetteremo, sarà divisato il nome che porterà il teatro.

4. I teatri fissi sono di due classi. Nella prima son compresi quelli destinati alle rappresentazioni perfette per mezzo di compagnie scelte e di un credito riconosciuto, in musica o senza. Nella seconda son quelli ove si rappresentano le azioni popolari in musica o senza, e da compagnie di principianti o mediocri nell' arte. Sul rapporto del nostro Ministro dell'interno Noi fisseremo i teatri appartenenti a ciascuna classe.

5. Ogni teatro dee avere un archivio o sia repertorio di opere da rappresentarvisi. Lo stabil-

bilisce il Ministro dell' interno il quale vi ammetterà quelle che , avuto riguardo a' teatri di prima e seconda classe , posson convenire agli uni e agli altri.

Ad un' epoca determinata gli appaltatori dovranno presentare i repertori alla Commissione la quale dopo di avervi fatto tutte le addizioni e modificazioni che giudicherà necessarie , gli sottometterà per mezzo del suo presidente al Ministro. Questi dovrà approvargli definitivamente.

Un duplicato del repertorio sarà depositato presso il Ministro della polizia: e lo stesso si praticcherà pe' pezzi di musica , a misura che si vogliono mettere in iscena.

6. Le opere una volta approvate dal Ministro dell' interno e della polizia per la parte che quest' ultimo dee prendervi , in conformità dell' art. 15 del nostro decreto de' 22 d' ottobre 1808 , non avran bisogno di ulteriori autorizzazioni. Le nuove dovranno essere tutte individualmente approvate dal Ministero dell' interno e da quello della polizia generale. Ciascuno de' due Ministeri può proibire per circostanze particolari l' esecuzione di alcune delle opere approvate , facendone bensì rapporto a Noi.

7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra di esse composta è anche proprietà de' maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all' ar-

all'archivio del Ministero dell'interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al real conservatorio di musica. Nè l'archivio, nè il conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito del quale il Ministro ne abbia rilasciato le licenze.

8. Una compagnia o un impresario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o la musica, dee giustificare presso il soprintendente de' teatri, o presso l'Intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendano per tal consenso un premio esorbitante, il Ministro dell'interno, udita la Commissione degli spettacoli, potrà ridurlo al giusto. L'inosservanza di questo articolo dà dritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.

9. Gl'impresarij debbono presentare al soprintendente le liste delle loro compagnie prima di contrattare con alcuno individuo. Ogni attore o ballerino avrà una patente del soprintendente, nella quale sarà espresso se sia stato riconosciuto abile pe' teatri di prima o di seconda classe, e sarà in oltre spiegato il rango, se di primo attore o ballerino, di secondo e di terzo, o di figurante. La lista di tali patenti sarà

sarà sempre inviata immediatamente al Ministero dell' interno , e per essa non si esigerà nè dritto nè indennità veruna. Tali patenti saranno viste dalla polizia , e daranno il dritto agli attori di potersene valere anche pe' teatri delle provincie.

È proibito agl' impresarij di contrattare cogli allievi del real conservatorio di musica ; ed è proibita al soprintendente di dar loro qualunque patente senza l' autorizzazione speciale del Ministro dell' interno.

10. Le patenti non dispensano gl' impresarij dal far conoscere il complesso delle compagnie al soprintendente, il quale potrà escludere quegli attori o ballerini che non gli sembrano convenienti al buon successo che dalle dette compagnie si dee attendere. I cambiamenti degli individui di una compagnia non si faranno dagl' impresarij senza l' autorizzazione speciale del soprintendente.

11. Se le convenzioni degl' impresarij non avran per norma le suddette patenti , lor si dovrà impedire l' esecuzione degli spettacoli.

12. Non si spediranno passaporti per l' interno o fuori del regno ad attori , ballerini o suonatori, senza esserne inteso il soprintendente.

13. Ne' teatri di prima e seconda classe le opere in musica non andranno in iscena se non dopo che il soprintendente ed un membro al-

almeno della Commissione avranno assistito all' ultima pruova , ed avranno rilasciato la licenza in iscritto di affiggersi il cartello.

14. Tale licenza è necessaria per ogni rappresentazione, e sarà rilasciata nel giorno precedente o nelle prime ore della mattina , senza che per essa si paghi nè dritto nè indennità alcuna. I difetti notabili nell' esecuzione delle opere in musica o senza , ed i pretesti non legittimi dell' attori o suonatori che manchino al loro dovere , saran soggetti ad una multa pecuniaria che non sia minore di un ducato nè maggiore di ducati sei. Il soprintendente colla Commissione decideranno sulle quantità della multa : ma questa non potrà eseguirsi che approvata dal Ministro dell' interno. Questo articolo del presente decreto sarà citato in ogni licenza di rappresentazione : e gl' impresari avranno il dritto di ripeterne l' equivalente dall' attore o suonatore che abbia mancato.

15. Uno de' membri della Commissione terrà la cassa delle multe, il cui prodotto sarà impiegato ad incoraggiare le composizioni drammatiche in musica o in prosa.

16. Per essere impresario di un teatro dovranno le persone munirsi di un attestato della polizia che gli dichiara non impediti a questo uffizio. In seguito ne farà la domanda al Ministro dell' interno , nella quale spiegherà i
mez-

mezzi che sono in suo potere ; ne sarà preso informo dalla Commissione de' teatri ; ed in seguito di discussione fattane dall' Intendente di Napoli , giudicherà il Ministro se debba concedergliene la licenza , o negargliela. Qualunque impresario caduto in fallimento sarà inhabilitato ad ottenere altra licenza , se non nel caso che presenti una fidejussione che sembri sufficiente al Ministro dell' interno.

17. I possessori de' teatri non potranno dar- gli in affitto se non ad impresarj muniti di tale licenza. Qualora vogliano destinare ad altri usi i teatri di loro proprietà , debbono esserne parimente autorizzati dallo stesso Ministro. Nel caso che vogliono abolirgli , ne sarà fatto rapporto a Noi : e ci riserbiamo il dritto di acquistarne la proprietà , se così convenga.

18. Non si permetterà alcuna compagnia ambulante di attori che non sia autorizzata da' Ministri dell' interno e della polizia generale. Sarà a simili compagnie proibito d' improvvisare : e le loro azioni drammatiche di qualunque natura dovranno essere approvate da' nostri Ministri dell' interno e della polizia , e nelle provincie dagl' Intendenti e sottintendenti , secondochè la rappresentazione avrà luogo nelle loro rispettive residenze.

Potranno le medesime autorità , sia per motivi generali , sia per circostanze particolari , sospendere

dere le rappresentazioni ed anche far chiudere i teatri, salvo il rapporto da farne alle autorità immediatamente superiori.

19. Ogn' impresario ha dritto di far eseguire le rappresentazioni approvate nel teatro di cui è in possesso : ma questa facoltà è limitata da' contratti in vigore, e da quelle disposizioni che darà il soprintendente autorizzate dal Ministro dell' interno.

20. Le sospensioni oltre il convenuto ne' contratti possono aver luogo per causa pubblica, e questa emanerà dal Ministro ; o per circostanze particolari, le quali quante volte sieno fuori del solito , il soprintendente ne farà rapporto all' anzidetto Ministro.

21. Nelle provincie gl' Intendenti o quelli che avranno essi incaricati di disimpegnare queste funzioni daranno le convenevoli provvidenze per eseguirsi o sospendersi gli spettacoli.

22. La Commissione de' teatri e spettacoli assisterà a tutte le rappresentazioni, e si assicurerà dell' osservanza de' regolamenti relativamente a' repertorj. Perciò il soprintendente destinerà un teatro a ciascun membro che invigilerà. Questa destinazione sarà approvata dall' Ministro dell' interno, e si rinnoverà ogni sei mesi.

La Commissione prenderà ragione e deciderà di tutte le controversie insorte fra gl' impresarij e gli attori. Nelle provincie queste contro-

troversie verranno decise dagl' Intendenti.

23. In caso di assenza del soprintendente generale , le di lui funzioni saranno rimpiazzate dal membro della Commissione il più antico per ordine di nomina. La stessa disposizione avrà luogo pe' supplenti relativamente a' membri della Commissione.

24. Per l' esercizio delle attribuzioni date al corpo della Commissione , la medesima si unirà due volte al mese , o anche più spesso se l' utilità del servizio lo esiga. Sarà proposto tutto ciò che tocca nelle sue sessioni l' oggetto generale del servizio ed ogni progetto di miglioramento. Gli affari vi saranno decisi con maggioranza di voti.

25. Il soprintendente non potrà prendere alcuna determinazione , le cui disposizioni non sieno le conseguenze necessarie de' principj stabiliti nel presente decreto. Quando si tratti d' innovazione , il soprintendente la proporrà alla Commissione , prenderà il di lei avviso , e ne farà rapporto al Ministro. Il soprintendente terrà solo la corrispondenza col Ministro , ed in fine di ogni mese gli dirigerà un rapporto dettagliato sulla situazione di ogni teatro , considerato sotto il doppio aspetto della disciplina interna e del progresso dell' arte.

26. In ogni tre mesi si terrà un Consiglio dalla Commissione, nel quale si faranno per
X gli

gli attori di ogni genere le osservazioni sulla loro buona condotta, relativamente alla loro professione, e su i loro talenti drammatici. Sarà perciò formato uno stato nominativo per ciascun teatro o compagnia; e le osservazioni saranno scritte in margine ed allato del nome di ciascun attore. Un duplicato di questo stato e del processo verbale della seduta sarà rimesso al Ministro dell' interno.

27. Sulla condotta degli attori mentre sono nel teatro, sulle precauzione che debbono prendersi sul palco e fuori del palco, sempre relativamente alla riuscita della rappresentazione, invigila il soprintendente, o il membro della Commissione a cui appartiene, e dà le disposizioni che stima. L' uno e l' altro hanno la facoltà di fissare l' ora dello spettacolo, di farla cambiare, se occorre, di far levare o abbassare il sipario, e di far togliere qualche pezzo di musica o di ballo, secondo le circostanze: ben inteso però che qualunque cambiamento debbe essere precedentemente annunziato al pubblico; e se quello proceda da qualche improvviso accidente, il motivo ne sarà anche pubblicamente annunziato. Spetta pure esclusivamente al soprintendente di dare tutte le disposizioni che debbono eseguirsi dall' impresario, dagli attori, da' ballerini, da' suonatori, per tutto ciò che appartiene all' esercizio dell' arte loro ed alla buona riuscita della rappresentazione. . Non

Non sarà permesso l'ingresso agli estranei sul palco scenico, e ne sarà impedita l'uscita agli attori in abiti di teatro.

28. Il nostro Ministro della polizia generale trasmetterà gli ordini opportuni al Prefetto per l'esercizio delle attribuzioni che gli vengono concesse da' decreti de' 29 agosto 1807 e de' 18 e 22 d'ottobre 1808; e darà le disposizioni necessarie perchè ad ogni rappresentazione assista un commissario di polizia e quel numero d'ispettori che saranno giudicati necessari, e perchè il soprintendente e il membro che ne fa le veci, abbia il braccio forte tutte le volte che lo richiederà per l'esercizio delle sue funzioni.

29. Il soprintendente rimetterà nel Ministero dell'interno i libretti delle nuove opere per presentarsi dal Ministro alle persone reali.

Rimetterà ugualmente in ogni quindici giorni il repertorio delle opere da rappresentarsi nel teatro francese e negli altri teatri di prosa, del pari che il rapporto giornaliero delle produzioni che si espongono in doppia copia, una delle quali ci sarà presentata dall'anzidetto Ministro.

30. In tutti i teatri di prima e seconda classe vi sarà un palco ad uso del soprintendente e della Commissione. Il soprintendente può ri-

X 2

ser-

servare a se solo di presedere al primo teatro della capitale detto di S. Carlo, e può intervenire e presedere allo spettacolo in tutti gli altri, anche quando vi si trovi uno de' membri della Commissione, destinati a tenore dell' articolo 22.

31. Il prefetto di polizia avrà un palco in ogni teatro: e parimente sarà destinato un palco pel commissario di polizia che assiste ad ogni teatro; e ciò sino a che venga preparato in ciascun teatro e vicino all'ingresso un locale opportuno e decente ove possa risiedere. Quando questi locali saranno disposti, il commissario cesserà di avere un palco: ed allora saranno, oltre il locale suddetto, riservate due sedie a scelta del Prefetto, una pel commissario, e l'altra per uso degl'ispettori.

32. Il soprintendente elegge i subalterni, ne dirige la condotta in officio, sospende loro le retribuzioni, gli multa secondo le regole stabilite nell'articolo 14, e gli congèda dal servizio. I membri della Commissione fanno rapporto al soprintendente della loro buona o cattiva condotta.

33. Il soprintendente prenderà particolar cura della decenza del vestiario e dello scenario, e pe' due teatri di S. Carlo e del Fondo ne esaminerà ed approverà i modelli col parere della Commissione.

34. Il

34. Il soprintendente approverà il prezzo fisso de' palchi e delle sedie, e ne darà parte al Ministro dell'interno, da cui dee attendere le disposizioni.

35. Ne' casi di gran concorso allo spettacolo, i prezzi eventuali de' palchi e sedie non appaltate non potranno essere maggiori del doppio de' prezzi ordinarj.

36. Ogni spettacolo teatrale sarà annunziato al pubblico con un cartello stampato precedentemente col visto buono del soprintendente.

37. In ciascun teatro si daranno due rappresentazioni l'anno a beneficio de' poveri, l'una in estate, l'altra nell'inverno. L'introito di queste due rappresentazioni si farà sotto la vigilanza della Commissione amministrativa degli ospizj, la quale potrà destinarvi agenti di sua scelta.

38. Saran formati de' regolamenti in dettaglio per la particolar condotta de' subalterni, degl'impresarj, degli attori, ballerini e suonatori, i quali saranno sottoposti alla nostra approvazione dal nostro Ministro dell'interno.

39. I nostri Ministri della giustizia, dell'interno e della polizia generale sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo concerne.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segr. di Stato, Firm. PIGNATELLI.

X 3

(N.° 1135)